

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1497/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายราชันต์หรือราชันย์ ดาวจรัส กับพวก
รวม 3 คน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 195, มาตรา 216, มาตรา 225

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรอีนและมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยมิได้อุทธรณ์ว่าตนมิได้แบ่งบรรจุเฮโรอีน การที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าพยานโจทก์ไม่มีโอกาสมองเห็นการกระทำของจำเลยที่ 1 พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 แบ่งบรรจุเฮโรอีนและจำหน่ายเฮโรอีน จำเลยที่ 1 คงมีความผิดเพียงมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อเสพสถานเดียว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลอุทธรณ์และเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันผลิตเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นเกลือของเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท ๑ โดยการแบ่งบรรจุเฮโรอีนดังกล่าวจากหลอดบรรจุชนิดหลอดพลาสติกลงสู่หลอดดูดเครื่องดื่มอัดสั้น

จำนวน ๓ หลอดหนัก ๐.๑๒ กรัม เพื่อจำหน่าย จำเลยทั้งสามร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์จำนวน ๕ หลอดหนัก ๐.๖๔ กรัม ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนจำนวน ๓ หลอดหนัก ๐.๑๒ กรัม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเฮโรอีนที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อจำหน่าย ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕, ๗, ๘, ๑๕, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๙๒ ธิบของกลางทั้งหมดวันแต่ธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อให้คืนเจ้าของ และเพิ่มโทษจำเลยที่ ๓

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ ๓ ให้การปฏิเสธข้อหาผลิตเฮโรอีน แต่ให้การรับสารภาพข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน กับรับว่าเคยต้องโทษจำคุกและพ้นโทษตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๕ วรรคแรก, ๖๖ วรรคแรก ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓, ๙๑, ๙๒ ความผิดฐานผลิตเฮโรอีนและฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นกรรมเดียวกันให้ลงโทษฐานผลิตซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกตลอดชีวิต ภาระหนึ่ง และฐานจำหน่าย จำคุกคนละ ๕ ปี อีกภาระหนึ่ง เมื่อลงโทษจำเลยที่ ๓ จำคุกตลอดชีวิตแล้วเพิ่มโทษไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๑ คำให้การของจำเลยทั้งสามในชั้นสอบสวนและคำให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาของจำเลยที่ ๓ ในข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ หนึ่งในสาม ลดโทษให้จำเลยที่ ๓ กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบด้วยมาตรา ๕๓ คงจำคุกจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ภาระแรกคนละ ๓๓ ปี ๔ เดือน ภาระหลังคนละ ๓ ปี ๔ เดือน รวมเป็นคนละ ๓๖ ปี ๘ เดือน ส่วนจำเลยที่ ๓ ให้จำคุกภาระแรก ๒๕ ปี ภาระหลัง ๒ ปี ๖ เดือน

รวมเป็น ๒๗ ปี ๖ เดือน ริมของกลาง เว้นแต่ธนบัตร ๖๐ บาท ให้คืนเจ้าของ ยก
คำขอเพิ่มโทษจำเลยที่ ๓

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต และให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๓

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามกระทำ
ผิดฐานร่วมกันผลิตเฮโรइनและมีเฮโรइनไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และ
จำหน่ายเฮโรइनอันเป็นความผิด และลงโทษจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ ๑ และที่ ๒
อุทธรณ์เฉพาะข้อหาฐานร่วมกันผลิตเฮโรइनว่า การที่จำเลยที่ ๓ แบ่งเฮโรइनเทใส่ฝา
ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ นั้น ก็เพื่อให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ สามารถเสพยาเสพติดได้เท่านั้น มิได้
มีเจตนาที่จะผลิตเฮโรइन ทั้งปริมาณยาเสพติดมีน้ำหนักเพียง ๐.๖๔ กรัม ไม่ถึง ๒๐
กรัม ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแบ่งบรรจุโดยมีเจตนาที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายและ
การกระทำของจำเลยทั้งสามที่ได้แบ่งบรรจุเฮโรइनลงในหลอดกาแฟก็เป็นการกระทำ
เพื่อสะดวกแก่การจำหน่ายเท่านั้น โดยจำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ว่าตนมิได้แบ่งบรรจุ
เฮโรइन ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า พยานของโจทก์ ๒ ปาก คือพลตำรวจอำพล
พลอยเลิศล้อม กับจำสิบตำรวจโกวิท สุขสำราญ เบิกความแตกต่างขัดแย้งและหัก
ล้างกันเองในเรื่องการเห็นสิ่งสถานที่เกิดเหตุเป็นคุุณ้ายกร่องลึก ๑ เมตร กว้าง ๒
เมตร มีต้นกล้วยขึ้นปิดบังไม่ทั่วบริเวณ พยานโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีโอกาสมองเห็น
การกระทำของจำเลยที่ ๑ พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๑ แบ่ง

